



Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó „zártkörűen működő” Részvénytársaság

6724 Szeged, Tavasz u. 2.

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT

Jóváhagyta: Kiss Sándor Csaba
vezérigazgató

Hatályos: 2018. május 25.

Tartalom

1. Preambulum.....	3
2. Az adatkezelő személye és alapadatok.....	4
3. Értelmező rendelkezések	5
4. Alkalmazandó jogszabályok.....	10
5. A Szabályzat hatálya.....	11
6. A személyes adatok kezelésére vonatkozó alapelvek.....	12
7. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama	16
7.1. Az adatkezelés célja, jogcíme, jogalapja.....	17
8. Kockázatok	21
9. Adatkezeléssel kapcsolatos felelősség.....	21
10. Az érintettek jogai és azok érvényesítése	24
11. Adatkezelési tevékenységek nyilvántartása	30
12. Adatbiztonság: informatikai és fizikai védelem, logikai és adminisztratív kontrollok alkalmazása	31
13. Adattárolás	32
14. Az adatok felhasználása	34
15. A kezelt adatok pontossága.....	35
16. Adatfeldolgozás, adattovábbítás	35
16.1. Az adatok adatfeldolgozó részére történő átadása.....	36
17. Tájékoztatási kötelezettség teljesítése.....	36
18. A személyes adatok törlése.....	37
19. Adatvédelmi incidens.....	37
20. A konkrét adatkezelési tevékenységre vonatkozó nyilvántartás.....	40
21. Tiltakozás, jogorvoslat, panasztétel	40
22. Záró rendelkezések	42

1. Preambulum

A Szegedi SZEFO zrt. (továbbiakban: Társaság), mint adatkezelő rendkívül fontosnak tartja az ügyfelei, üzleti partnerei és a munkavállalói magánszférájának védelmét, ezért a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv (általános adatvédelmi irányelv) hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (továbbiakban: GDPR/Rendelet) rendelkezéseivel összhangban, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 24. § (3) bekezdésében előírt kötelezettségének eleget téve megalkotja jelen szabályzatot (továbbiakban: Szabályzat/adatvédelmi szabályzat) és az Érintettel adatainak kezelése során vonatkozó jogszabályok és jelen adatkezelési szabályzat értelmében jár el. A Társaság a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A Társaság a hatályos európai uniós és magyar jogszabályi előírásoknak való megfelelés céljából alkotja meg jelen Szabályzatot, amelynek rendelkezéseit a Társaság valamennyi adatkezelési művelete során a társaság adatkezelői, adatfelhasználói kötelesek alkalmazni.

Mindenkinek joga van a rá vonatkozó személyes adatok védelméhez, erre figyelemmel a Társaságnál munkaviszonyban vagy egyéb más munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyek kötelesek a személyes adatok kezelése során a hatályos jogszabályokat és jelen szabályzatban meghatározott rendelkezéseket figyelembe venni és azokat kötelezően alkalmazni.

Szabályzat célja

A jelen Szabályzat célja az, hogy biztosítsa a Társaság tevékenysége során a személyes adatok védelméhez fűződő jogok érvényesülését, továbbá, hogy a Társaság által kezelt személyes adatok jogosulatlan felhasználásának megakadályozása érdekében meghatározza a személyes és különleges adatok kezelése során irányadó adatvédelmi és adatbiztonsági szabályokat.

A jelen adatvédelmi szabályzatban rögzítésre kerül a személyes adatok gyűjtésének, tárolásának és kezelésének módja, valamint a Társaság adatvédelmi elvei. Jelen Szabályzat az adatvédelmi szabályoknak való megfelelést szolgálja.

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jogszabályváltozás, illetőleg egyéb belső szabályzatainak változása esetén a szabályzatot módosítsa.

A jelen adatvédelmi szabályzat biztosítja, hogy a Társaság

- megfelel az adatvédelmi jogi követelményeknek, és megfelelő adatvédelmi gyakorlatot és operatív tevékenységet folytat
- védi és figyelembe veszi a munkavállalók, egyéb alkalmazottak, együttműködő partnerek és beszállítók, valamint az ügyfelek/ fogyasztók/megrendelők jogait és jogos érdekeit
- nyilvánvalóvá teszi az egyes adatkezelési műveleteket (gyűjtés, őrzés, tárolás, törlés, továbbítás)
- szabályozza az adatvédelmi incidens megelőzésére vonatkozó teendőket
- szabályozza a teendőket adatvédelmi incidens esetére

Jelen Szabályzat tartalmazza a Társasággal kapcsolatba kerülő természetes személyek jogait, a Társaság, mint adatkezelő, illetve adatfeldolgozó feladatait és felelősségét, illetve az adatkezelésre vonatkozó alapelveket. A Társaság az általa kezelt személyes adatokat minden esetben a hatályos magyar és európai uniós jogszabályoknak, valamint adatkezelési elveknek eleget téve kezeli, és biztosítja azokat a garanciális feltételeket, amelyek a biztonságos adatkezeléshez szükségesek. Az adatkezelés teljes folyamata során a szabályzat rendelkezéseit folyamatosan alkalmazni kell.

2. Az adatkezelő személye és alapadatok

Jelen szabályzat szempontjából adatkezelőnek minősül:

A) Cégnév:	Szegedi SZEFO Zártkörűen működő részvénytársaság
Székhely:	6724 Szeged, Tavaszi u. 2.
Céggjegyzékszám:	0610000122
Adószám:	11090036206
Telefonszám:	+36-62-554-054

Fax: +36-62-554-063
E-mail cím: szefo@vnet.hu
Weblap: www.szefo.hu

- B) Az adatkezelő alkalmazásában álló minden munkavállaló, akinek tevékenységéért a Szegedi SZEFO zrt. teljes felelősséget vállal az érintettek, illetőleg harmadik fél irányában.

Az adatkezelő a Rendelet 37. cikke értelmében köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:

Címe: 6724 Szeged, Tavasz u. 2.

E-mail címe: adatvedelmi.tisztviselo@szefo.hu

A jelen szabályzatot kötelező felülvizsgálni olyan esetekben, amikor új kockázatértékelésre okot adó esemény, avagy az adatkezelés módjában és metodikájában egyéb lényeges változás történik. Az új kockázatértékelés elkészítésére olyan okból, avagy eseményből kerül sor, amikor valószínűsíthető, hogy az adatok kezelése az érintettekre kockázatot jelenthet (így különösen új adatkezelési technológia bevezetése, alkalmazása, a korábbtól eltérő módon történő adatgyűjtés vagy adattovábbítás, stb.).

3. Értelmező rendelkezések

A Szabályzat alkalmazása során:

Adatállomány

Az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.

Adatfeldolgozás

Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik.

Adatfeldolgozó

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - az adatok feldolgozását végzi.

Adatkezelés

Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl.: ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

Adatkezelés korlátozása

A tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.

Adatkezelő

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, a Társaság, mint adatkezelő tekintetében a jelen szabályzatban rögzített feledatok tekintetében az adatkezelő az a személy vagy szervezeti egység, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajttatja.

Adatmegjelölés

Az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából.

Adatmegsemmisítés

Az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

Adattovábbítás

Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adattörlés

Az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.

Adatvagyon leltár

Az adatkezelő által kezelt személyes adatok körének és jellegének felmérését szolgáló dokumentum, nyilvántartás.

Adatvédelmi incidens

Személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

Adatzárolás

Az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

Álnevesítés

A személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni.

Címzett

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnak; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

Egészségügyi adat

Egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról.

EGT-állam

Az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez.

Érintett

Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

Harmadik fél

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Harmadik ország

Minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

Harmadik személy

Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

Hozzájárulás

Az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Képviselő

Az az Európai Unióban tevékenységi hellyel, illetve lakóhellyel rendelkező és az adatkezelő vagy adatfeldolgozó által a GDPR 27. cikk alapján írásban megjelölt természetes vagy jogi személy, aki, illetve amely az adatkezelőt vagy adatfeldolgozót képviseli az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra az e rendelet értelmében háruló kötelezettségek vonatkozásában.

Különleges adat

- a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviselői szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
- b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

Nyilvánosságra hozatal

Az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

Nyilvántartási rendszer

A személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális, vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető.

Profilalkotás

A személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen munkahelyi teljesítményéhez, gazdasági helyzetéhez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előre jelzésére használják.

Személyes adat

Az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés

Technikai és szervezési intézkedések

Az adatkezelő által az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelően meghatározott eljárásrend annak biztosítása és bizonyítása céljából, hogy a személyes adatok kezelése a GDPR-ral összhangban történik. Ezeket az intézkedéseket az adatkezelő felülvizsgálja és szükség esetén naprakésszé teszi.

Tiltakozás

Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri.

Vállalkozás

Gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is.

4. Alkalmazandó jogszabályok

- az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban GDPR),
- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban Info tv.),
- Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban Ptk.),
- Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban Mt.),
- a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény,
- a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban Tbj.),
- a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban Szja. tv.),
- az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban Art.),
- a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény,
- a kötelező egészségbiztosítási ellátásról szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.),
- a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban Vht.),
- a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban Szvtv.),
- számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban Számv.tv.) ,
- fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban Fgy. tv.),
- az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban Áfa tv.)

- az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Eüak.)
- a kötelező egészségbiztosítási ellátásról szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 2017/1997. (XII.1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ebtv vhr.),
- a gyermek születése esetén az apát megillető pótszabadság igénybevételéről és a pótszabadsággal összefüggő költségek megtérítéséről szóló 350/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet,
- a megváltozott munkaképességű személyek ellátásával kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII.29.) Korm. rendelet.

A Társaság a GDPR-t az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) mindenkor hatályos rendelkezéseivel összhangban, az abban foglalt szabályok betartásával értékeli és alkalmazza, azzal, hogy ahol az Infótörvény és a GDPR szabályai ellent mondanak egymással (jogszabályi összeütközés) ott a GDPR rendelkezései irányadók.

A Társaság kötelezettséget vállal arra, hogy a további magyarországi szabályozókkal és jogszabályokkal összhangban, azoknak megfelelően, az ágazati szabályok figyelembe vételével folytatja az adatkezelési és adatgyűjtési tevékenységét.

A jogszabályi megfelelés érdekében a Társaság vállalja, hogy a személyes adatok gyűjtésére és felhasználására jogszerűen kerül sor, az adatok biztonsága érdekében szükséges lépéseket és intézkedéseket megteszi, továbbá az adatokat jogosulatlanul nem hozza nyilvánosságra.

5. A Szabályzat hatálya

Személyi hatály

Jelen szabályzat személyi hatálya kiterjed a Társaság adatkezelőire, valamint az adatkezelés kapcsán érintettekre, így különösen

- a) a Társaság vezetőjére és vezető állású munkavállalóira
- b) a Társaság valamennyi munkavállalójára, ideértve a gyakornoki munkát végzőket, valamint egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonnyal rendelkezőkre is

- c) a Társaság valamennyi beszállítójára, szerződő partnere, alvállalkozójára, a vállalkozás érdekében vagy képviselőjében a Társaság kifejezett írásbeli engedélye szerint eljáró bármely más személyre.

Az adatkezelő elősorban azoknak a természetes személyeknek az adatait kezeli, akik

- a) az adatkezelő kapcsolattartásra megadott elérhetőségein keresztül (e-mail útján, telefonon, személyesen, stb.) adataikat megküldik, megadják;
- b) az adatkezelő saját munkavállalói;
- c) az adatkezelő természetes személy partnerei, továbbá a nem természetes személy partnerek képviselői, munkavállalói.

Tárgyi hatály

Jelen Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a Társaságnál, mint adatkezelőnél folytatott valamennyi személyes adatot érintő adatkezelésre, attól függetlenül, hogy az elektronikusan és/vagy papíralapon történik.

Időbeli hatály

Jelen szabályzat 2018. május 25. napjától visszavonásig hatályos.

Jelen Szabályzat – amennyiben az ügymenetben és az adatkezelések módszertanában változás nem történik – minden év január 31. napján külön keletkező ok nélkül felülvizsgálatra kerül.

Területi hatály:

A szabályzatot kell alkalmazni az adatkezelő által végzett tevékenységek során – függetlenül attól, hogy az adatkezelés, vagy annak egyes elemei hol, melyik országban történik.

6. A személyes adatok kezelésére vonatkozó alapelvek

A Szabályzat rendelkezésit a személyes adatok kezelésre vonatkozó alapelvek fényében szükséges értelmezni, amelyek az alábbiak:

Jogszerűség

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintett számára átlátható módon kell végezni.

Az elv vonatkozik különösen:

- az adatkezelő személyéről és az adatkezelés céljáról való tájékoztatásra;
- az Érintett jogairól való tájékoztatásra.

A jogszerű adatkezelés érdekében annak az Érintett hozzájárulásán kell alapulnia, vagy egyéb, jogszabály által megállapított alappal kell rendelkeznie.

Az adatkezelés jogszerűnek minősül, ha

- az Érintett az adatkezeléshez hozzájárult;
- ha arra valamely szerződés vagy szerződéskötési szándék keretében van szükség;
- arra az adatkezelőre vonatkozó kötelezettség teljesítése keretében kerül sor;
- Érintett életének vagy más természetes személy érdekeinek védelmében történik;
- az adatkezelő vagy valamely harmadik személy jogos érdeke áll fenn, feltéve, hogy az Érintett érdekei, alapvető jogai és szabadságai nem élveznek elsőbbséget.

Tisztességes eljárás és átláthatóság

Személyes adat csak akkor kezelhető, ha az adatkezelés célját egyéb eszközzel észszerű módon nem lehet elérni.

A személyes adatok kezelésével összefüggő tájékoztatásnak, kommunikációnak könnyen hozzáférhetőnek és közérthetőnek kell lennie, azt világos, egyszerű nyelvezettel kell megfogalmazni.

A tisztességes, átlátható adatkezelés megvalósulása érdekében szükséges, hogy az Érintett tájékoztatást kapjon az adatkezelés tényéről és céljairól.

Amennyiben a személyes adatokat közvetlenül az Érintettől gyűjti a Társaság, úgy tájékoztatni szükséges az Érintettet, hogy köteles-e a személyes adatokat közölni, illetve az adatszolgáltatás elmaradása milyen következményekkel járhat rá nézve. A tájékoztatást az adatgyűjtés időpontjában kell az Érintett részére megadni.

Amennyiben az adatokat nem az Érintettől, hanem más forrásból gyűjtötték, úgy a tájékoztatást észszerű határidőn belül kell az Érintett rendelkezésére bocsátani. Amennyiben a személyes adatok jogszerűen közölhetők más címmel, akkor az első közléskor erről az Érintettet tájékoztatni kell.

Amennyiben a Társaság a személyes adatokat a gyűjtésük eredeti céljától eltérő célból kívánja kezelni, a további adatkezelést megelőzően az Érintetteket a célról és egyéb szükséges tudnivalókról (pl. címzett megnevezése) tájékoztatni kell.

A tájékoztatás nyújtására vonatkozó kötelezettség nem szükséges, ha az Érintettnek ez az információ már a birtokában van, vagy ha a személyes adat rögzítését, illetve közlését valamely jogszabály kifejezetten előírja, vagy ha az Érintett tájékoztatása lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

Az Érintettnek biztosítani kell, hogy díjmentesen élhessen a Társaság által kezelt személyes adataihoz való hozzáférés, azok helyesbítésének, törlésének - jogával, illetve gyakorolja a tiltakozáshoz való jogát. Az adatkezelő köteles az Érintett kérelmére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb huszonöt napon belül válaszolni, illetve, ha az adatkezelő az Érintett bármely kérelmének nem tesz eleget, azt indokolnia kell.

Célhoz kötöttség elve

A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet. A személyes adatok célokkal össze nem egyeztethető módon való kezelése tilos.

A személyes adatoknak a gyűjtésük eredeti céljától eltérő egyéb célból történő kezelése csak akkor megengedett, ha az adatkezelés összeegyeztethető az adatkezelés eredeti céljaival, amelyekre a személyes adatokat eredetileg gyűjtötték. Ennek körében vizsgálni szükséges különösen, - de nem kizárólag -, az eredeti és tervezett adatkezelési célok közötti összefüggést, az adatgyűjtés körülményeit és a személyes adatok jellegét.

Adattakarékosság elve

A személyes adatok kezelésének a célok szempontjából megfelelőnek és relevánsnak kell lennie, a személyes adatok kezelését a szükséges minimumra kell korlátozni.

Az elv érvényesülése érdekében az adatkezelőnek mind az adatkezelés módjának meghatározásakor, mind pedig az adatkezelés során olyan megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket - például álnevesítést – kell végrehajtania, amelyek célja egyrészt az adatvédelmi elvek megvalósítása, másrészt az Érintettek jogainak védelméhez szükséges garanciák beépítése az adatkezelés folyamatába.

Az adatkezelő köteles olyan technikai és szervezési intézkedéseket végrehajtani, melyek biztosítják, hogy kizárólag olyan személyes adatok kezelésére kerüljön sor, amelyek az adott

konkrét adatkezelési cél szempontjából szükségesek. Ez a kötelezettség vonatkozik a gyűjtött személyes adatok mennyiségére, kezelésük mértékére, tárolásuk időtartamára és hozzáférhetőségükre.

Pontosság elve

Az adatkezelő által gyűjtött, kezelt, tárolt személyes adatoknak pontosnak és – szükség esetén – naprakésznek kell lenniük. Az adatkezelőnek minden észszerű intézkedést meg kell tennie annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék.

A pontosság elvének érvényesülése érdekében az adatkezelő az Érintett erre vonatkozó kérelme esetén (helyesbítéshez, törléshez való jog) köteles az adatok pontosságát ellenőrizni, szükség esetén a megjelölt személyes adatot módosítani, törölni.

Korlátozott tárolhatóság elve

A célhoz kötöttség elvének érvényesülése érdekében biztosítani kell különösen azt, hogy a személyes adatok tárolása a lehető legrövidebb időtartamra korlátozódjon. Annak biztosítása érdekében, hogy a személyes adatok tárolása a szükséges időtartamra korlátozódjon, az adatkezelő törlési vagy rendszeres felülvizsgálati határidőket köteles megállapítani.

A személyes adatokat olyan formában kell tárolni, hogy az Érintett azonosítása csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen lehetséges. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a személyes adatok kezelésére közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatás céljából vagy statisztikai célból történik.

Integritás és bizalmas jelleg elve

A személyes adatokat olyan módon kell kezelni, amely biztosítja azok megfelelő szintű biztonságát és bizalmas kezelését, többek között annak érdekében, hogy megakadályozza a személyes adatokhoz és a személyes adatok kezeléséhez használt eszközökhöz való jogosulatlan hozzáférést, illetve azok jogosulatlan felhasználását.

Az elv érvényesülése érdekében az adatkezelőnek a személyes adatok kezelése során olyan technikai vagy szervezési intézkedéseket kell alkalmaznia, hogy a személyes adatok biztonsága mindvégig megfelelő legyen. Ennek körében biztosítani szükséges az adatok jogosulatlan vagy

jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisülésével vagy károsodásával szembeni védelmet is.

Az adatkezelő elszámoltathatósága

Az adatkezelő a személyes adatok kezelése során köteles a fentiekben részletezett elveknek megfelelni és képesnek kell lennie a megfelelés igazolására.

7. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

A Társaság főtevékenysége ruházati termékek gyártása, amely mellett meghatározó tevékenysége az áramelosztó,- szabályozó készülékek gyártása. A nagyságrendileg 1000 fős munkavállaló létszám mintegy kétharmada megváltozott munkaképességű személy, akik különleges adatát is kezeli a Társaság, amely megköveteli olyan biztosítékok, védelmek alkalmazását, amelyek garantálják a személyes adatok, azon belül is különleges adatok kategóriájába tartozó egészségügyi állapotra vonatkozó adatok jogszerű kezelését.

A Társaság működése során, azzal összefüggésben kezelt személyes adatok nyilvántartása folyamatosan felülvizsgált, ezzel is biztosítva valamennyi személyes adat célhoz kötött, arányos és jogszerű kezelését.

Adatkezeléssel érintett személyes adatok adatkezelési kategóriái az alábbiak:

- munkaüggyel kapcsolatos adatkezelés
 - munkaviszony létesítését megelőző adatkezelés
 - munkaviszony létesítéséhez szükséges adatkezelés
 - munkaviszony fennállásával kapcsolatos adatkezelés
 - munkaviszony megszüntetéséhez szükséges adatkezelés
- szerződésekkel kapcsolatos adatkezelés
- termeléssel kapcsolatos adatkezelés
- üzemeltetéssel, működéssel, ellenőrzéssel kapcsolatos adatkezelés– amely magában foglalja a vagyonbiztonsággal, munka- és tűzvédelemmel kapcsolatos adatkezelést is.

A tételes adatkezeléseket az adatvagyon leltár és az adatkezelési tevékenység nyilvántartás tartalmazza.

7.1. Az adatkezelés célja, jogcíme, jogalapja

Az alapelvek között a jogszerűség az egyik kiemelt elv, amelyet a Rendelet 6. cikke szabályoz, és akkor valósul meg, amennyiben a taxatív felsorolt valamelyik jogalap fennáll.

Az adatkezelés jogszerűségét biztosító jogalapok a következők:

- az Érintett hozzájárulása az adatkezeléshez
- az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges
- az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges
- az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges
- az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges
- az adatkezelő vagy valamely harmadik fél jogos érdeke áll fenn, feltéve, hogy az Érintett érdekei, alapvető jogai és szabadságai nem élveznek elsőbbséget.

A Társaság adatkezelési tevékenységei során az alábbi jogalapokat alkalmazza különösen:

Érintett hozzájárulása

A Társaság az Érintett személyes adatait az Érintett önkéntes hozzájárulása alapján kezeli. A Társaság az Érintettet hozzájárulásának megadását megelőzően tájékoztatja arról, hogy adatkezelés konkrétan mely adatait érinti, milyen módon és milyen célból történik, valamint az ehhez kapcsolódó jogairól és a megadott hozzájárulás visszavonásának lehetőségéről. A GDPR 7. cikke szerint a Társaságnak, mint adatkezelőnek képesnek kell lennie annak igazolására, hogy az érintett személyes adatainak kezeléséhez hozzájárult.

A Társaság a megadott személyes adatokat az érintett által megadott céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személy vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően kötelező erővel nem rendelkezik – kizárólag hatósági határozat alapján, vagy az érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

A Társaság munkavállalóinak a jogviszony létesítésével kapcsolatosan kezelt adatait a Társaság ellenőrzi az érintett vonatkozó dokumentumaiból, de ezen dokumentumokat Társaság nem tárolja. Egyebekben a Társaság a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Az érintetti hozzájáruláson alapuló adatkezelés időtartama legfeljebb a hozzájárulás visszavonásáig terjedhet, azzal, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Érintett a hozzájárulást megteheti tevőleges magatartásával, cselekedetével, amely egyértelműen kifejezi a hozzájárulást. Érintett megteheti a hozzájárulást írásbeli nyilatkozat, szerződés aláírásával is.

Ha az Érintett a hozzájárulást olyan írásbeli nyilatkozat keretében adja meg, amely más ügyekre is vonatkozik, a hozzájárulás iránti kérelmet ezektől az ügyektől egyértelműen megkülönböztethető módon kell előadni, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világos és egyszerű nyelvezettel.

Szerződés teljesítése

Társaság jogosult a személyes adatok kezelésére abban az esetben, ha az a szerződés teljesítéséhez szükséges.

Jogi kötelezettség

Amennyiben a személyes adat kezelését jogszabály rendeli el, az adatkezelés kötelező. Erről a Társaság jelen Szabályzatban, illetve az adatkezelési nyilvántartásban meghatározottak szerint tájékoztatja az Érintettet.

A jogi kötelezettség teljesítéshez kapcsolódó adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok különösen az alábbiak:

- **Munkaüggyel kapcsolatos adatkezelés** tekintetében különösen az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény ír elő adatkezelési kötelezettséget. A társaság az adó és járulékkötelezettségek teljesítése (adó-, adóelőleg, járulékok megállapítása, bérszámfejtés, társadalombiztosítási ügyintézés) céljából kezeli azon jogviszonyban álló Érintettek – munkavállalók, családtagjaik, foglalkoztatottak, egyéb juttatásban részesülők – adótörvényekben előírt személyes adatait. A kezelt adatok körét az Art. 50.§-a határozza meg. Ennek keretében különösen az alábbi adatok kezelésére kerül sor: a természetes személy természetes személyazonosító adatait (ideértve az előző nevet és a titulust is), nemét, állampolgárságát, a természetes személy adóazonosító

jelét, társadalombiztosítási azonosító jelét (TAJ szám). Ha az adótörvények szerint jogkövetkezmény fűződik hozzá, abban az esetben a Társaság kezelheti a munkavállalók egészségügyi (Szja tv. 40.§) és szakszervezeti (Szja 47.§(2) b./) tagságra vonatkozó adatait adó és járulékkötelezettségek teljesítése (bérszámfejtés, társadalombiztosítási ügyintézés) céljából.

A Tbj. 46.§ (2) bekezdése szerint, a foglalkoztató a biztosítottakról köteles a külön törvényben meghatározottak szerint olyan nyilvántartást vezetni, amely tartalmazza a biztosított nevét és személyi adatait, társadalombiztosítási azonosító jelét, a foglalkoztató adatait, a biztosítási időre és a szolgálati időre vonatkozó adatokat, a biztosítottól levont járulékok alapját és összegét.

Az Ebtv. vhr. 37.§ szerint, a biztosított a biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony létesítésekor az „Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról” elnevezésű nyomtatványt a Társaságnak, mint foglalkoztatónak átadja. A Társaság az átvett Igazolványba három napon belül bejegyzi a biztosítási jogviszony kezdetét, és az Igazolványt a jogviszony megszűnéséig megőrzi. A Társaság a biztosítási jogviszony megszűnésekor az Igazolványba bejegyzi a megszűnést, és az Igazolványt a biztosítottnak a biztosítási jogviszony megszűnésének a napján átadja, aki az átvételt igazolja. A biztosítás fennállása alatt újabb biztosítással járó jogviszony létesítése esetén az újabb foglalkoztató az Igazolványba a biztosítási adatokat az előzőek szerint bejegyzi, és az Igazolványt visszajuttatja a Társasághoz.

A Társaság vezeti az Mt. szerint a munkavállalókat érintő nyilvántartásokat.

A Társaság a gyermek születése esetén az apát megillető pótszabadság igénybevételéről és a pótszabadsággal összefüggő költségek megtérítéséről szóló 350/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet szerint, a pótszabadság igénybevételéről nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza az igénybe vevő nevét, a ténylegesen igénybe vett napok számát, időpontját, a távolléti díj kiszámításának módját, összegét és a számított közterheket. A nyilvántartás mellékleteként a munkavállaló nyilatkozatának és az igénybevételi jogosultságot igazoló dokumentumnak a megőrzése – a számviteli bizonylatokra vonatkozó előírások figyelembevételével – a Társaság feladata.

Tekintettel arra, hogy a Társaság megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását is biztosító akkreditált munkáltató, kezeli a rehabilitációban

részrtvevő munkavállalók különleges adatait, valamint a megváltozott munkaképességű személyek ellátásával kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII.29.) Korm. rendelet szerint az Érintett rehabilitációs tervét is.

A Társaság az Eüak. 4.§ (2) o) pontja alapján, a munkavégzésre való alkalmasság megállapítása céljából kezel egészségügyi adatokat.

- **Szerződésekkel kapcsolatos** adatkezelés tekintetében különösen a Számv.tv., az Áfatv., az Szja.tv. tartalmaz kötelezettségeket. A Társaság jogszabályi előírásként adózási és számviteli kötelezettségek (könyvelés, adózás) teljesítése céljából kezeli a vele üzleti kapcsolatba lépő természetes személyek törvényben meghatározott adatait. A kezelt adatok az Áfatv. 169.§ és 202.§-a alapján, különösen az alábbiak: adószám, név, cím, adózási státusz.

A Számv.tv. 167.§-a alapján pedig a következők: név, cím, a gazdasági műveletet elrendelő személy vagy szervezet megjelölése, az utalványozó és a rendelkezés végrehajtását igazoló személy, valamint a szervezettől függően az ellenőr aláírása.

Az Szja.tv. alapján pedig a vállalkozói igazolvány száma, östermelői igazolvány száma, adóazonosító jel.

- **Működéssel (kereskedelemmel) kapcsolatos adatkezelés** tekintetében különösen a Számv.tv., az Áfatv., az Szja.tv. az előző pontban írtak szerint, valamint a Fgy.tv. fogalmaz meg előírásokat. A fogyasztóvédelem területén az érintett, mint fogyasztó neve, lakcíme, a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja, a fogyasztó panaszának leírása, az általa bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke. Továbbá a Társaság álláspontja a fogyasztó panasszal kapcsolatosan, a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon, vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a fogyasztó aláírása, telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

- **Jogos érdek**

A Társaság jogosult a személyes adatok kezeléséhez, amennyiben az adott személyes adatok kezelése a Társaság jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges és ezen érdekekkel szemben nem élveznek elsőbbséget az érintett olyan érdeke vagy alapvető joga és szabadsága, amelyek a személyes adatok védelmét teszik szükségessé.

A Társaság minden olyan esetben, amikor a jogos érdek merülhet fel az adatkezelés jogalapjaként köteles úgynevezett. érdekmérlegelési tesztet alkalmazni. Az érdekmérlegelési teszt dokumentálja az adatkezelés szükségességének indokát, az adatkezelés célját, jogalapját, az érintett személyes adatok körét, az adatok forrását, adatkezelés időtartamát, adatok címzettjeit, a Társaság által vállalt garanciákat, biztosítékokat, az érintettek jogait és szabadságait ért sérelmet és végezetül az érdekek mérlegelését, amelynek tárgya annak vizsgálata, hogy az érintett adatkezelés során korlátozásra kerülő jogának korlátozása megfelel-e az arányosság követelményének.

A Társaság nyilvántartást vezet az elvégzett érdekmérlegelés tesztekéről.

A személyes adat Társaság általi kezelése fenti jogalapok alapján történhet. A Társaság adatkezelési tevékenység nyilvántartása tételesen tartalmazza az egyes adatkezeléseket és azok jogalapját.

Az adatkezelések időtartama:

A Társaság az egyes adatkezeléseit annak jogalapjához igazodóan, az adatkezelés céljához szükséges időtartamig, illetve a jogszabályban meghatározott időtartamig, vagy az érintett hozzájárulásának hatálya alatt kezeli.

8. Kockázatok

A jelen szabályzat különösen az alábbi kockázatokkal szembeni védelmet hivatott elősegíteni:

- az adatok jogosulatlan személy vagy személyek általi megszerzése
- érintett adatokkal való rendelkezési jogának megsértése
- adatok biztonsági rendszer megsértésével/ kijátszásával történő megszerzése

A Társaság köteles megtenni minden lehetséges és elvárható intézkedést annak érdekében, hogy biztosítsa a személyes adatok jogszerű kezelését.

9. Adatkezeléssel kapcsolatos felelősség

A Társaság vezetőjének, vezető állású munkavállalóinak valamennyi munkavállalójának, megbízási szerződés keretében foglalkoztatott alkalmazottjának és együttműködő partnerének

kötelessége annak biztosítása, hogy az adatok gyűjtése, kezelése és tárolása jogszerűen történjen.

A Társaság belső felépítését - a tulajdonosi joggyakorló által elfogadott SzMSz-en alapulóan - szabályzatok egyedi vezérigazgatói utasítások határozzák meg, és az egyes szervezeti egységekben dolgozó munkavállalók felelősségi körét a munkaköri leírások határozzák meg.

Valamennyi munkavállaló, aki a jelen szabályzatban meghatározott adatokhoz hozzá fér a megszerzett adatokat kizárólag a munkavégzése körében és céljából kezelheti, rögzítheti, tarthatja nyilván.

A munkavégzés során megszerzett adatokat a munkavállaló erre vonatkozó külön írásos engedély nélkül nem oszthatja meg arra illetéktelen személyekkel, nem teheti közzé, adatot önkényesen nem kezelhet.

A Társaság biztosítja, hogy a munkavállalók képzés/oktatás keretében ismerhessék meg pontos teendőiket és feladatukat, valamint felelősségüket az adatvédelem és az adatkezelés tekintetében.

A munkavállalók kötelesek valamennyi birtokukba jutott adatot biztonságosan kezelni, munkavégzésük során elővigyázatosnak lenni, és a jelen adatvédelmi szabályzatban meghatározott feladatokat végrehajtani.

A munkavállaló köteles a szoftveres hozzáférés esetén erős és titkos jelszavakat alkalmazni, a jelszót megosztani, másnak felfedni szigorúan tilos.

Arra fel nem hatalmazott személlyel vagy személyekkel nem oszthat meg személyes adatokat, sem a vállalkozáson belül, sem azon kívül.

A Társaság adatkezelést végző munkavállalója köteles rendszeresen felülvizsgálni és aktualizálni a rendelkezésekre álló adatokat, annak érdekében, hogy személyes adat szükségtelenül ne kerüljön sem tárolásra, sem egyéb kezelésre. A már szükségtelenné váló adatok törlése az adatkezelést végző munkavállaló felelőssége.

Amennyiben a munkavállaló bizonytalan a helyes adatkezelés, vagy az adatvédelmi szempontok tekintetében, úgy köteles tanácsért a vezetőjéhez vagy az adatvédelmi tisztviselőhöz fordulni.

Ha a munkavállaló tudomást szerez arról, hogy az általa kezelt személyes adat hibás, hiányos, vagy időszerűtlen, köteles azt helyesbíteni, vagy helyesbítését az adat rögzítéséért felelős munkatársnál kezdeményezni.

A Társaság adatkezelést végző alkalmazottja fegyelmi, kártérítési, szabálysértési és büntetőjogi felelősséggel tartozik a munkavégzése során tudomására jutott személyes adatok jogszerű kezeléséért, a Társaság nyilvántartásaihoz rendelkezésére álló hozzáférési jogosultságok jogszerű gyakorlásáért.

Az egyes részfeladatok és felelősségi körök az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra:

a) A teljes jogszabályi és jogi megfelelés biztosítása a vezérigazgató felelőssége akként, hogy biztosítsa a megfelelő szabályozottságot, amely alapján az egyes munkavállalók adatkezelése ellenőrizhető és számon kérhető.

b) Az adatvédelmi tisztviselő feladatai és felelőssége az alábbiakra tejed ki:

- a vezetőség tájékoztatása az adatvédelmi kötelezettségekről, kockázatokról és feladatokról
- javaslattétel az adatvédelmi folyamatok és szabályzatok kialakítására, a folyamatok és szabályzatok rendszeres vizsgálata
- adatvédelmi képzés és oktatás biztosítása a vezetőségnek és a munkavállalóknak, valamint kérésre adatvédelemmel összefüggő tanácsok nyújtása valamennyi vállalati adatkezelési kérdéssel összefüggésben
- az érintetek megkeresésére tájékoztatás nyújtása arról, hogy a Társaság milyen adatait tárolja és kezeli.
- Intézkedés adatvédelmi incidens esetére
- harmadik féllel kötött olyan megállapodások vizsgálata, amely adatkezelési- és továbbítási kérdéseket vet fel
- együttműködés a partnerek és beszállítók adatvédelmi tisztségviselőivel
- kapcsolattartás az illetékes adatvédelmi hatósággal
- amennyiben az illetékes adatvédelmi hatóság előírja, a Hatóság által tartott továbbképzéseken és konferenciákon való részvétel az adatvédelmi ismeretek naprakészen tartása érdekében
- ellátja a GDPR és az Infótörvény rendelkezéseiben meghatározott további feladatokat

c) A rendszergazda/ IT vezető és irányítása alatt dolgozó informatikusok felelőssége:

- valamennyi rendszer, informatikai szolgáltatás és eszköz informatikai biztonsági szempontoknak való megfelelésének biztosítása a rendelkezésre álló vagy ésszerűen elérhető szoftver és hardver megoldások segítségével
- rendszeres felülvizsgálat és ellenőrzés lefolytatása a szoftverek és hardverek megfelelő működésének biztosítása érdekében
- valamennyi, külső szolgáltató által biztosított és adattárolásra vagy feldolgozásra alkalmas eszköz vállalati alkalmazás megkezdése előtti értékelése, akár szoftver, akár hardver, akár offline, akár online eszközről van szó

10. Az érintettek jogai és azok érvényesítése

A vállalkozás a GDPR rendelkezéseivel összhangban az alábbiakat biztosítja az Érintettek számára.

Tájékoztatáshoz való jog

A tájékoztatáshoz való jog minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az Érintettet.

A Társaság tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújt tájékoztatást az Érintettek számára. Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell megadni.

Tájékoztatás az Érintett kérésére

Az Érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett személyazonosságát. A Társaság indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül tájékoztatja az Érintettet az egyéb érintetti jogokra vonatkozó érintetti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri. A tájékoztatást és intézkedést díjmentesen kell biztosítani. Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, úgy a Társaság, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre: a) ésszerű

összegű díjat számíthat fel, vagy b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása a Társaságot terheli.

Kötelező tájékoztatás

Amennyiben a Társaság az adatokat közvetlenül az Érintettől szerezte meg, úgy a Társaság mindenképpen tájékoztatást nyújt az alábbiakról:

- a) a Társaság képviselőjének neve és elérhetőségei
- b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei
- c) a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja
- d) a jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén, a vállalkozás vagy harmadik fél jogos érdekei
- e) adott esetben a személyes adatok címzettjei
- f) adott esetben annak ténye, hogy a vállalkozás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat.

A személyes adatok első megszerzésének időpontjában a Társaság a fentiekén túl az érintetteket tájékoztatja az alábbiakról is:

- a) a személyes adatok tárolásának időtartamáról
- b) az Érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti a Társaságtól a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, egyes jogalapokhoz tartozó adatkezelés esetében törlését vagy kezelésének korlátozását, és egyes jogalapokhoz tartozó adatkezelés esetében tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az Érintett adathordozhatósághoz való jogáról
- c) a hozzájáruláson alapuló adatkezelés bármely időpontban történő visszavonásához való jogról
- d) a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi Hatóság, továbbiakban: Hatóság vagy NAIH) címzett panasz benyújtásának jogáról
- e) arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint, hogy az Érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá, hogy milyen lehetséges következményekkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása

Ha a Társaság a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja az Érintettet erről az eltérő célról és minden releváns kiegészítő információról.

A kötelező tájékoztatás körébe foglalt információkat a Társaság "Adatkezelési tájékoztató" címen közzéteszi a honlapján, olyan módon, hogy az könnyen megtalálható és könnyen elérhető legyen bárki számára.

Hozzáférés joga

A hozzáférés joga minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az Érintettet. Az Érintett jogosult arra, hogy a Társaságtól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

- a) az adatkezelés célja
- b) az érintett személyes adatok kategóriái
- c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat a Társaság közölte vagy közölni fogja
- d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama
- e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti a vállalkozástól a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, egyes jogalapokhoz kötött adatkezelés esetén ezen adatok törlését vagy kezelésének korlátozását, és egyes jogalapokhoz kötött adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen
- f) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga
- g) ha az adatokat nem az Érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ
- h) az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár

A Társaság az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja térítésmentesen.

Helyesbítéshez való jog

A helyesbítéshez való jog minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az Érintettet.

A Társaság az Érintett erre irányuló kérelme esetén indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti az Érintettre vonatkozóan pontatlanul kezelt személyes adatokat. Az Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Törléshez (elfeledtetéshez) való jog

A törléshez (elfeledtetéshez) való jog nem illeti meg az érintettet automatikusan, minden jogalaphoz kapcsolódó adatkezelés vonatkozásában.

A Társaság indokolatlan késedelem nélkül törli az Érintettre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

- a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték
- b) az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását (hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén), és az adatkezelésnek nincs más jogalapja
- c) az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre közhatalmi jogosítványon alapuló vagy jogos érdeken alapuló adatkezelés esetében
- d) a személyes adatok jogellenesen kerültek kezelésre
- e) a személyes adatokat a Társaságra az alkalmazandó uniós vagy a magyar jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Az Érintett törlési kérelmének a Társaság nem tesz eleget, amennyiben az adatkezelés szükséges a személyes adatok kezelését előíró, a Társaságra alkalmazandó jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez.

Amennyiben a Társasághoz törlési kérelem érkezik, a Társaság megvizsgálja, hogy a törlési kérelem valóban a jogosulttól származik-e. Ennek érdekében a Társaság elkérheti az Érintett és a Társaság között fennálló szerződés azonosítására szolgáló adatokat (például szerződésszám, szerződés kelte), az Érintett számára a Társaság által kiállított irat azonosítószámát, az Érintettől nyilvántartott személyazonosító adatok megadását (a Társaság azonban nem kérhet azonosításként olyan plusz adatot, amelyet az érintettől nem tart nyilván).

Amennyiben a Társaságnak eleget kell tennie a törlési kérelemnek, úgy köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a személyes adat az összes adatbázisból törlésre kerüljön.

A Társaság a törlésről jegyzőkönyvet vesz fel annak érdekében, hogy a törlés megtörténtét igazolni tudja. A jegyzőkönyvet a Társaság képviselője vagy az a személy(ek) írja(ák) alá, aki(k)nek erre a munkaköri leírása nyomán jogosultsága van.

A törlési jegyzőkönyv tartalmazza:

- a) az érintett nevét
- b) a törölt személyes adattípust
- c) a törlés időpontját.

A Társaság tájékoztatja a törlési kötelezettségről mindazokat, akik számára a személyes adat továbbításra került.

Az adatkezelés korlátozáshoz való jog

A korlátozáshoz való jog minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az Érintettet.

A Társaság az Érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

- a) az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az vállalkozás ellenőrizze a személyes adatok pontosságát
- b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását
- c) a Társaságnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
- d) az Érintett közhatalmi jogosítványon alapuló vagy jogos érdeken alapuló adatkezelési jogalapok esetében tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Társaság jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés az előző pont alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. A Társaság tájékoztatja a kötelezettségről mindazokat, akik számára a személyes adat továbbításra került.

Tiltakozás

A tiltakozás joga az Érintettet a közhatalmi jogosítványon alapuló vagy jogos érdeken alapuló adatkezelés adatkezelési jogalapok esetében illeti meg. A Társaság az Érintett tiltakozás iránti kérelme esetén a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Adathordozhatósághoz való jog

Amennyiben az adatkezelés az Érintett hozzájárulásán, vagy szerződés teljesítésén alapul, és az adatkezelés automatizált módon történik, úgy az Érintett jogosult, hogy a rá vonatkozó, általa Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa. Társaság nem kezel automatizált adatokat.

Automatizált döntéshozatal

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást: Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna, vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené – kivéve az Érintett hozzájárulásán, a szerződés teljesítése érdekében történő adatkezelést, illetve amennyiben az adatkezelésre ezen módjára jogszabály felhatalmazást ad.

Jelen Szabályzat keltékor és hatálya alatt automatizált döntéshozatalt nem végez a Társaság.

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, a társaság indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az Érintettet az adatvédelmi incidensről.

11. Adatkezelési tevékenységek nyilvántartása

Az adatkezelési tevékenységek nyilvántartását a Társaság az elszámoltathatóság elvéből következően annak érdekében végzi, hogy az GDPR-nak való megfelelést nyomon tudja követni, és igazolni tudja.

A Társaság a felelősségébe tartozóan végzett adatkezelési tevékenységekről legalább az alábbi nyilvántartásokat vezeti:

- a) adattovábbítás nyilvántartása
- b) érintetti jogok érvényesítése iránti kérelmek és az arra a Társaság által adott válaszok nyilvántartása
- c) hatósági megkeresések és az arra a vállalkozás által adott válaszok nyilvántartása
- d) adatkezelés megszüntetése iránti kérelmek nyilvántartása
- e) érdekmérlegelési tesztek nyilvántartása
- f) adatvédelmi incidensek nyilvántartása

A Társaság felelősségébe tartozóan végzett adatkezelési tevékenységekről vezetett nyilvántartásait az alábbi tartalommal vezeti:

- a) a Társaság neve és elérhetősége
- b) adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége
- c) az adatkezelés céljai
- d) adatkezelés jogalapja
- e) az érintettek kategóriáinak, valamint a személyes adatok kategóriáinak ismertetése
- f) az adat kezeléséhez hozzáféréssel rendelkező jogosultak meghatározása
- g) olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják
- h) adott esetben a személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására vonatkozó információk;
- i) ha lehetséges, a különböző adatkategóriák törlésére előírt határidők;
- j) ha lehetséges, a technikai és szervezési intézkedések általános leírása

A nyilvántartásokat a Társaság írásban vezeti, papír alapon vagy elektronikus formátumban.

12. Adatbiztonság: informatikai és fizikai védelem, logikai és adminisztratív kontrollok alkalmazása

A Társaság a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja. A Társaság köteles garantálni az általa kezelt adatok bizalmasságát, sérthetetlenségét és rendelkezésre állását.

A Társaság célja az adatkezelési kockázatok csökkentése. Ennek érdekében cél a személyes adatok kezelésének minimálisra történő csökkentése.

Az adatkezelés biztonsága megvalósítása érdekében a Társaság fizikai, logikai és adminisztratív kontrollokat alkalmaz együttesen.

A Társaság az alábbi fizikai, informatikai védelmi eszközöket és módokat alkalmazza a személyes adatok biztonsága érdekében:

a) fizikai védelem:

- zárható iroda
- zárható (lemez)szekrény
- riasztó
- biztonsági kamera
- portaszolgálat

b) IT védelem:

- tűzfal
- vírusírtó
- személyre szabott belépési kódok (felhasználónév + jelszó)

A Társaság a jogosulatlan személyek belépésének kiszűrésére alkalmas beléptetési rendszer működtetésével biztosítja, hogy épületébe, irodájába jogosulatlan személyek ne léphessenek be. Ennek keretében a Társaság kulcsos beléptetést alkalmaz, ahol a kulcs csak belépésre jogosultaknak áll rendelkezésre.

A Társaság az általa mind elektronikusan, mind pedig papír alapon kezelt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés elkerülése érdekében biztosítja, hogy a kezelt adatokhoz fizikailag ne

férhessen hozzá arra jogosulatlan személy. Ennek keretében történik az irodák, szerver szobák zárása; a számítógépek zárolása meghatározott idő után, vagy azon intézkedés, amely szerint csak a Társaság Informatikai egysége által auditált adathordozót lehet a számítógépekhez csatlakoztatni.

A Társaság az alábbi logikai kontrollokat alkalmazza az adatokvédelme érdekében:

A Társaság biztosítja, hogy az általa kezelt adatokhoz kizárólag az arra megfelelő jogosultsággal rendelkezők férjenek hozzá (jogosultsági szintek meghatározása munkakörönként; számítógépes adatbázisokhoz való hozzáférés jogosultsági szinteknek megfelelő beállítása; a belső számítógépes hálózatba való belépés felhasználó névhez és jelszóhoz kötése).

Társaság által alkalmazott adminisztratív kontroll:

A Társaság biztosítja, hogy egyes elektronikusan tárolt személyes adatokhoz való esetleges hozzáférés dokumentációkban nyomon követhető legyen (tevékenység logolás, naplózás).

A Társaság olyan iratkezelési eljárásrendet alkalmaz, amely biztosítja, hogy a hozzá tévesen beérkező személyes adatokat tartalmazó iratok a lehető leghamarabb kiszűrésre kerüljenek és azokat a lehető legszűkebb személyi kör ismerje meg.

13. Adattárolás

A jelen bekezdés célja annak meghatározása, hogy az adatokat hol és milyen módon szükséges kezelni ahhoz, hogy az adatok biztonsága biztosítható legyen.

Az adattárolásra vonatkozó további esetleges kérdésekkel elektronikus adatkezelésnél a Rendszergazdához, illetőleg bármilyen jellegű adatkezelésnél az adatvédelmi tisztviselőhöz fordulhat a Társaság munkatársa.

a) Papír alapú adatkezelés

A papír alapon kezelt adatokat olyan biztonságos helyen szükséges tárolni, ahol arra jogosulatlan személy azokat nem ismerheti meg. Azokat az elektronikus úton érkezett vagy kezelt adatokat, melyek valamely okból nyomtatásra kerülnek elzárt irattárolóban, illetőleg elkülönítetten szükséges kezelni. A Társaság munkatársai kötelesek gondoskodni arról, hogy a kinyomtatott iratokhoz arra jogosulatlan személyek ne férjenek hozzá. A kinyomtatott adatokat

tartalmazó iratokat azonnal szükséges megsemmisíteni akkor, amikor a kinyomtatás oka megszűnik.

b) Elektronikus adatkezelés

1. Az elektronikusan tárolt adatokat védeni szükséges a jogosulatlan eléréstől, véletlen törléstől, és kémprogramokkal/vírusokkal/illetéktelen rendszerfeltörésekkel és rendszertámadásokkal szemben.
2. Az adatokat erős jelszavakkal szükséges védeni, melyek cseréjére rendszeresen, de legalább 40 naponta sor kerül. A jelszavaknak titkosnak, hozzáférhetetlennek kell lenniük, a munkavállalók/vezetők nem oszthatják meg azt sem egymás között, sem más személyekkel.
3. Amennyiben az adat hordozható adattárolón (CD, DVD, pendrive, egyéb külső adattároló) kerül rögzítésre, ezek az adattároló eszközöket a használatot követően biztonságos helyen, jogosulatlan személyek számára hozzáférhetetlenül szükséges tárolni.
4. Adatokat csak az arra kijelölt szervereken és hardver eszközökön szabad tárolni.
5. Valamennyi adattárolásra szolgáló szervert és számítógépet szükséges tűzfallal és vírusirtóval védeni.
6. A tárolt adatokat rendszeresen szükséges felülvizsgálni az adatkezelést végző munkatárs által.
7. A személyes adatokat tartalmazó szervereket a nyitott irodahelységen kívüli elkülönített helyen szükséges tárolni.
8. Az adattárolásra alkalmazott szoftvereket rendszeresen frissíteni szükséges. A frissítés megkezdése előtt a szoftverfrissítési metódust az adatvesztés elkerülése érdekében tesztelni szükséges.

c) Postai küldeményekre vonatkozó speciális szabályok

A postai küldemények átvételére a Társaság vezérigazgatója jogosult. Átvételre jogosult lehet más, a vezérigazgató által meghatározott munkatárs is, azzal, hogy a küldemények bontására a Társaság Iratkezelési és irattárolás szabályzatában foglaltak az irányadók.

14. Az adatok felhasználása

A Társaság az adatkezelés eltérő célja alapján ügyviteli és nyilvántartási célú adatkezeléseket végez.

Az ügyvitelhez kapcsolódó adatkezelés a szerződés/megállapodás nyilvántartásához (iktatásához), feldolgozásához kapcsolódik. Alapvető célja az adott szerződéshez/megállapodáshoz tartozó feladatok elvégzéséhez (szerződések teljesítése), az adatkezelés szereplőinek azonosításához és a szerződés lezárásához szükséges adatok biztosítása. Az ügyviteli célú adatkezelés során a személyes adatok kizárólag az adott szerződés irataiban és az ügyviteli segédletekben szerepelnek; kezelésük ebből a célból csak az alapul szolgáló irat selejtezéséig lehetséges. A nyilvántartási célú adatkezelés az egyes adatfajtákból álló adatállományt hoz létre, az adatkezelés időtartama alatt biztosítva az adatok különböző jellemzők alapján történő visszakereshetőségét, lekérdezhetőségét.

A személyes adatok kezelésének célja a Társaság üzletviteli tevékenysége során történő felhasználása, ennek megfelelően az alábbi feladatok azonosíthatók:

- a személyes adatokkal dolgozó munkavállalók a munkaterület elhagyása során kötelesek a felhasznált eszközt képernyőzárral védeni, melyhez egyedi belépési azonosító, illetőleg kód kapcsolódik
- személyes adat csak olyan levelezőrendszeren küldhető tovább, melynek biztonsága és zárt jellege garantált, továbbá olyan címzett számára, aki megfelelő és biztos módon beazonosítható olyan személyként, aki a fogadott személyes adatokat jogszerűen megismerheti
- a személyes adatok Európai Gazdasági Térségen túli továbbítása fő szabály szerint tilos; amennyiben annak továbbítása mégis szükségessé válik, úgy azt csak olyan fogadó részére szabad továbbítani, aki igazoltan megfelel a GDPR-ban foglalt valamennyi adatvédelmi követelménynek.
- a Társaság napi operatív tevékenysége során tilos a saját gépre személyes adatokat menten, valamennyi adatot kötelező a Társaság saját belső rendszerére menteni.
- a Társaság működése során nem vihető ki személyes adatokat tartalmazó irat a Társaság székhelyéről vagy telephelyéről. Amennyiben ez mégis szükségessé válna, úgy e tekintetben a munkavállalók kötelesek azt bejelenteni, és egyedi jóváhagyást kérni a felettesüktől.

15. A kezelt adatok pontossága

A Társaságnak jogszabályi kötelezettsége az általa kezelt személyes adatok naprakész és pontos nyilvántartása.

A Társaság kiemelt figyelmet fordít a szükségesen nyilvántartott különleges adatok naprakészségére és pontosságára.

A fentiek okán a Társaság valamennyi munkavállalójának kiemelt feladata, hogy a tőle elvárható gondossággal az adatokat naprakészen és pontosan tartsa nyilván.

Az adatokat a lehető legkevesebb adattároló helyen szükséges tartani, a Társaság munkavállalói feleslegesen és engedély nélkül semmilyen egyéb nyilvántartást, vagy személyes adatokat tartalmazó egyéb forrást nem készíthetnek.

A Társaság valamennyi munkatársa figyelemmel van arra, hogy a személyes adatok naprakészek legyenek, és kötelesek az adatokat az ügyfél- és egyéb kapcsolatok során folyamatosan egyeztetni.

A Társaság az érintettek számára folyamatosan biztosítja az adatpontosság lehetőségét.

Amennyiben a kezelt adatok körében pontatlan adatok kerülnek elő, azt haladéktalanul pontosítani szükséges, így különösen, ha az ügyfél, munkavállaló az általa megadott telefonszámon vagy elektronikus levelezési címen már nem érhető el. Az elektronikus levelezés mindaddig elérhetőnek tekinthető, ameddig az ügyfél, munkavállaló a cím megváltozását nem jelenti be, vagy onnan a kézbesítés sikertelenségére vonatkozó rendszerüzenet vissza nem érkezik. Az érintett jelzésének hiányában is pontatlannak bizonyult adatot valamennyi rendszerből és adattárolóról a pontatlanság megállapítását követően haladéktalanul törölni szükséges.

16. Adatfeldolgozás, adattovábbítás

Meghatározott feltételek mellett a GDPR Rendelet megengedhetővé teszi azt, hogy jogérvényesítési okokból az Érintett hozzájárulása nélkül is más számára megismerhetővé tegye az egyes személyes adatokat.

A Társaság jogosult a személyes adatokat másokkal megosztani, azzal, hogy a megosztás kizárólag az igényérvényesítéshez szükséges terjedelemben és okból, illetőleg kizárólag jogszerű megkeresés alapján, szüksége esetén adatvédelmi tisztviselő tanácsának kikérése mellett történik.

A Társaság szervezetén belül a kezelt személyes adatok kizárólag olyan szervezeti egységhez továbbíthatók, amelynek törvényben vagy belső szabályozó eszközben foglalt feladatainak ellátásához azok szükségesek.

16.1. Az adatok adatfeldolgozó részére történő átadása

A Társaság a Társaság szervezetén kívül az alábbi okból és személyekkel (a jelen szabályzatban a továbbiakban: Partner) osztja meg az érintettre vonatkozó személyes adatokat:

- Mester Cure Kft., Dr. Mester Lajos, Dr. Mészáros Máté (üzemorvos), a munkavállalók foglalkozás egészségügyi felmérése végett
- Magyar Posta Zrt. a Társaság partnereivel, munkavállalóival, ügyfeleivel történő levelezés kézbesítése.

A Társaság minden esetben, valamennyi együttműködő partner tekintetében az adatok továbbításának megkezdése előtt meggyőződik arról, hogy az adott partner az Európai Unió és magyarországi adatvédelmi szabályoknak megfelelően jár el. A Társaság valamennyi Partnerrel írásbeli szerződést köt, melyben rögzítésre kerül a kezelt adatok köre, az adatkezelés módja és az időtartama.

17. Tájékoztatási kötelezettség teljesítése

A Társaság biztosítja, hogy az Érintettek tisztában legyenek azzal, hogy a személyes adataik feldolgozásra kerülnek, és felvilágosítást kapjanak arról, hogy:

- hogyan használják/dolgozzák fel az adataikat
- hogyan érvényesíthetik a jogaikat.

A fenti okból a Társaság adatvédelmi tájékoztatót készít, és könnyen hozzáférhetővé teszi a magánszemélyek számára, még az adatkezelés megkezdését megelőzően. Az adatvédelmi

tájékoztató minden adatkezelési művelet vagy műveletsorozat tekintetében külön-külön meghatározza az érintettek jogait, továbbá rögzíti az adatkezelés célját, módját, idejét.

Az adatkezelési tájékoztatót a Társaság az érintett kérésére bármikor megküldi, azzal, hogy az adatvédelmi tájékoztató a Társaság weblapján is megtalálható.

18. A személyes adatok törlése

A Társaság törli a személyes adatokat, ha

- a személyes adatra nincsen szükség abból a célból, amelyből gyűjtötték vagy más módon kezelték
- az Érintett a hozzájárulását visszavonja, és az adatkezelésnek más jogalapja nincsen
- a személyes adatok kezelése valamely okból jogellenesen történt
- a személyes adatokat jogi kötelezettség teljesítése érdekében törölni kell.

A törlés szükségességének felismerése az adatkezelést végző munkavállaló feladata, aki azt – amennyiben a törlés szükségessége tekintetében bizonytalan – köteles a vezetőjének, illetőleg az adatvédelmi tisztviselőnek jelezni.

A Társaság nem töröl olyan adatot, mely a jogi kötelezettsége teljesítéséhez, illetőleg a jogai érvényesítéséhez szükséges. A személyes adatok törlése végleges, és helyreállíthatatlan módon valósul meg.

19. Adatvédelmi incidens

A Társaság munkavállalója, együttműködő Partnere adatvédelmi incidens esetén azonnal köteles értesíteni a Társaság vezetőjét, illetőleg adatvédelmi tisztviselőjét, akiknek haladéktalanul vizsgálatot kell indítaniuk az incidens kockázatának felmérésére. Amennyiben az szükségesnek látszik, a Társaság rendszergazdáját/IT vezetőjét is haladéktalanul értesíteni kell.

Amennyiben az adatvédelmi incidens kockázatot jelent az Érintett jogaira nézve, úgy a Társaság legkésőbb 72 (hetvenkét) órán belül köteles azt bejelenteni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) incidensbejelentési nyilvántartási rendszerébe.

A bejelentésben

- ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve – ha lehetséges – az Érintettek kategóriáit és hozzávetőleges számát, valamint az incidenssel érintett adatok kategóriáit és hozzávetőleges számát
- közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit
- ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket
- ismertetni kell a Társaság által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket
- ismertetni kell a Társaság által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Ha és amennyiben nem lehetséges az információkat egyidejűleg közölni, azok további indokolatlan késedelem nélkül később részletekben is közölhetők.

A Társaság nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, a Társaság indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az Érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az Érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell:

- az adatvédelmi tisztviselő nevét és elérhetőségét
- az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket

- a Társaság által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket

A Társaság mellőzi az érintett tájékoztatását, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

- a Társaság megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetlenné teszik az adatokat

- a Társaság az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg

- a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az Érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását

Eljárás adatvédelmi incidens esetén

- a) Az adatvédelmi incidens körülményeinek rögzítése, adatlap felvétele (tények, hatásai, következményeket enyhítő intézkedések).
- b) Az incidens felmérése, és annak eldöntése, hogy az adatvédelmi incidens milyen adatvédelmi kockázatot jelent a kezelt adatokra vonatkozóan.
- c) Az incidens haladéktalan – legkésőbb 72 órán belüli – bejelentése a hatóság felé, kivéve, ha a felmérés alapján nem jár kockázattal természetes személyek jogaira és szabadságaira.
- d) Ha az incidens vélhetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságára, úgy az érintetteket adatkezelő haladéktalanul értesítése.
- e) A kockázatok csökkentését célzó intézkedések megtétele.
- f) Az adatvédelmi incidens kiértékelése, a további incidensek elkerülése céljából intézkedések megtétele.
- g) Nyilvántartásvezetési kötelezettség

Adatvédelmi incidens esetén illetékes felügyeleti hatóság

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

20. A konkrét adatkezelési tevékenységre vonatkozó nyilvántartás

A Társaság által kezelt adatokat az adatkezelési nyilvántartás tartalmazza az alábbi bontás szerint:

- munkaüggyel kapcsolatos adatkezelés
 - munkaviszony létesítését megelőző adatkezelés
 - munkaviszony létesítéséhez szükséges adatkezelés
 - munkaviszony fennállásával kapcsolatos adatkezelés
 - munkaviszonnyal kapcsolatos támogatáshoz kapcsolódó adatkezelés
 - munkaviszony megszüntetéséhez szükséges adatkezelés
- szerződésekkel kapcsolatos adatkezelés
- termeléssel kapcsolatos adatkezelés
- üzemeltetéssel, működéssel, ellenőrzéssel kapcsolatos adatkezelés

A Társaság az **Adatvédelmi Tájékoztató**ban minden adatkezelési művelet vagy műveletsorozat tekintetében külön-külön meghatározza az érintettek jogait, továbbá rögzíti az adatkezelés célját, módját, idejét.

21. Tiltakozás, jogorvoslat, panasztétel

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

- ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén
- ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik
- törvényben meghatározott egyéb esetben

A Társaság a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha a Társaság az Érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha az Érintett a Társaság meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha a Társaság a fenti határidőt elmulasztja, az Érintett a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

Amennyiben az Érintett személyes adatai kezelése ellen tiltakozik, vagy bírósági jogorvoslattal él, továbbá amennyiben harmadik személytől olyan adatközlésre irányuló megkeresés érkezik, mely nem az Érintett hozzájárulásán alapul, úgy a fentiek jogszerűségének elbírálásához szükséges körben az adatok a Társaság által megbízott jogi képviselők részére is kiadhatók.

Amennyiben az Érintett álláspontja szerint a Társaság megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő bármely jogát, az esetleges jogsértés orvosolhatósága érdekében, elsőként a Társasággal vegye fel a kapcsolatot.

Amennyiben ennek során a kifogás nem orvosolható az Érintett a jogainak megsértése esetén a Társaság ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az adatkezelő székhelye szerinti, vagy az Érintett választása szerint az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége.

Ha a Társaság az Érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha a Társaság az Érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az Érintett személyiségi jogát megsérti, az Érintett a Társaságtól sérelemdíjat követelhet. A Társaság mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az Érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy

a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott

A törvényi kötelezettség teljesítése kapcsán az Érintett adatai az érintett adatközlése, hozzájárulása nélkül is kezelhető a szabályzatban foglaltak szerint, ezzel kapcsolatosan kárigény nem érvényesíthető.

A GDPR 77. cikke alapján az Érintett panasszal fordulhat a Hatósághoz, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR/Általános Adatvédelmi Rendelet előírásait.

Hatóság név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság

Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Email: ugyfelszolgalat@naih.hu

22. Záró rendelkezések

Jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a GDPR, az Infotv. és a Polgári Törvénykönyv, valamint a vonatkozó jogszabályok megfelelő rendelkezéseit kell alkalmazni.

Jelen Szabályzat 2018. május 25. napján lép hatályba, melyre tekintettel jelen Szabályzat hatályba lépésének napjával hatályát veszti a Szegedi SZEFO zrt. 2015. október 2-án hatályba lépett módosítással egységes szerkezetű Adatvédelmi – Adatbiztonsági Szabályzata.

Szeged, 2018. május 24.

Kiss Sándor Csaba
vezérigazgató